



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL - PROCESSO 2010.72.56.004167-6.

ORIGEM: SC – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA.

EMBARGANTE: EVERSON FERNANDO SUZIN

EMBARGADA: FAZENDA NACIONAL.

RELATOR NA TNU: LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

VOTO / EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDILEF. ALEGAÇÃO DE NOVA OMISSÃO. ACOLHIMENTO. O INDEFERIMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL, NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF, NO RECURSO PRETÉRITO NÃO SIGNIFICA DIZER QUE REMANESCE A ANTERIOR CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A PARTE QUE ACABOU VENCENDO AO SE UTILIZAR DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO À TNU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Lamentavelmente tem razão novamente o embargante ao dizer que o acórdão anterior traz nova omissão, pois, ainda que não houvesse pedido expresso alternativo à condenação da requerida, ora embargada, em honorários advocatícios sucumbenciais, para desfazer a condenação anterior, contra o requerente, no caso de sucesso de seu pedido de uniformização, e, embora não tenha qualquer cabimento a execução desta verba uma vez sucedida aquela decisão por outra favorável ao contribuinte, é cuidadoso e deve ser prestigiado o comportamento da parte que retorna uma vez mais a pedir que esta Turma expressamente exonere o ora embargante daquela condenação anterior, pela Turma Recursal de origem, em verba honorária advocatícia sucumbencial.

Assim, não havendo mais sucumbência do contribuinte, ora embargante, manifestamos expressamente a insubsistência da sua condenação, pelo acórdão da Turma Recursal de origem, em honorários advocatícios sucumbenciais, nada sendo devido de parte a parte em relação a isso.

Assim, **acolho os embargos** para integrar aquele voto-ementa do Pedilef, já modificado pela decisão nos Embargos de Declaração anteriores, para explicitar a insubsistência da condenação da ora embargante em honorários advocatícios sucumbenciais pela Turma Recursal de origem.



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Ante o exposto, **conheço dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, e acolho-os, para integrar aquela decisão com a presente, nos termos acima citados.**

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2014.

Assinatura manuscrita de Luiz Claudio Flores da Cunha, apresentando traços fluidos e uma longa horizontal final.

Luiz Claudio Flores da Cunha
Juiz Federal
Relator



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais **conhecer dos Embargos de Declaração no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, e acolhê-los** nos termos do voto do relator.

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2014.

Assinatura manuscrita de Luiz Claudio Flores da Cunha, apresentando traços fluidos e uma longa horizontal final.

Luiz Claudio Flores da Cunha
Juiz Federal
Relator



**PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS FEDERAIS**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão: MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
Subprocurador-Geral da República: ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a): VIVIANE DA COSTA LEITE

Relator(a): JUIZ FEDERAL LUIZ CLAUDIO FLORES DA CUNHA

Requerente: EVERSON FERNANDO SUZIN
Proc./Adv.: SILVIO LUIZ DE COSTA

Requerido(a): FAZENDA NACIONAL
Proc./Adv.: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL

Origem: SC - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA
Proc. Nº.: 2010.72.56.004167-6

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: Gláucio Maciel, Marisa Cúcio, Ana Beatriz Palumbo, Flores da Cunha, André Carvalho Monteiro, Kyu Soon Lee, Paulo Ernane Moreira Barros, João Batista Lazzari, Boaventura João Andrade e Bruno Carrá.

Brasília, 14 de fevereiro de 2014.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)